

1500071-65.2022.8.26.0580

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandro Conceição dos Santos

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... de usuário não é incompatível com o tráfico de drogas, aliás não raramente a prática do tráfico ocorre para garantir o custeio do uso de drogas.

Portanto, a dinâmica dos fatos permite concluir que a droga se destinava à traficância, razão pela qual o acolhimento da pretensão é medida de rigor.

Dessa forma, considerando-se que a ré incidiu em fato típico (que se amolda ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500071-65.2022.8.26.0580 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500071-65.2022.8.26.0580

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2033510/2022 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 22838851 -

DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 2033510 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VANUSA DOS SANTOS DANIEL

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandro Conceição dos Santos

Vistos.

I - Relatório

VANUSA DOS SANTOS DANIEL foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 05 de fevereiro de 2022, por volta das 01h50min, na Rua Bonfim, nº 90, Jardim Alvorada, nesta cidade e Comarca de Assis trazia consigo e guardava, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 08 (oito) porções de maconha, com o peso total aproximado de 12,86g (doze gramas e oitocentos e sessenta miligramas) e 09 (nove) pedras de crack, com o peso total aproximado de 2,13g (dois gramas e cento e trinta miligramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificada (fl. 114), a acusada apresentou defesa prévia (fls. 118). A denúncia foi recebida (fl. 121/122).

Realizada a instrução, foram ouvidas as testemunhas e interrogada a ré (fl. 171).

As partes apresentaram alegações finais (fls. 171 e 161/168).

II - Fundamentação

A pretensão punitiva é procedente.

Com efeito, a materialidade encontra-se positivada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16) e pelo laudo de exame toxicológico (fls. 84/86), que testou positivo para maconha e cocaína, substância catalogada como droga pela Portaria 344/98 da ANVISA.

A autoria também é certa e recai de maneira segura sobre a acusada.

Nesse sentido, os policiais militares Danilo Franco Fernandes e Ivan Figliano afirmaram, em uníssono, que se encontram em patrulhamento pela Vila Progresso quando receberam informação de uma mulher no sentido de que uma mulher estaria traficando drogas em uma residência abandonada na Rua Bonfim, numeral 90. Deslocaram-se até o local e, ao adentrarem no imóvel, localizaram dois indivíduos, um homem (Valcer) e uma mulher (ora ré, VANUSA). Com esta, dentro de sua bolsa, apreenderam uma porção embalada em plástico de maconha e nove invólucros embalados em plástico de crack, os quais encontravam no interior de um pote pequeno e redondo de remédio, além de R\$ 40,00. Com o homem, nada foi apreendido. Ela alegou que a porção de maconha era para uso pessoal, ao passo que as porções de crack tinham caído da blusa de outro indivíduo. O homem abordado alegou desconhecer todo o entorpecente encontrado. Além disso, em um buraco no tijolo da parede, no quintal, foram localizadas mais sete porções de maconha. O policial Ivan acrescentou que não conhecia a ré de outras informações. Num primeiro momento, ela disse que a droga teria caído do bolso do rapaz. A ré era usuária e informou que usava o nome social Artrites para fazer programas sexuais. Ela inicialmente não se identificou com Artrites, somente o fazendo depois. A residência estava abandonada. Ambos foram conduzidos ao plantão policial para as providências cabíveis ao caso.

A testemunha Valcer Josimar Fogaça narrou que, quando dos fatos, estava em Assis há cerca de três dias. Pernoitava no "fumódromo", local onde foi abordado. É usuário de crack. Quando os policiais chegaram, o depoente estava dormindo com outro menino, cujo nome desconhece, o qual usava drogas com o declarante. Não viu quando VANUSA foi abordada. Conhece-a apenas de vista e não sabia o nome dela. Nas conversas dela com outras pessoas, ela falava que usava drogas e faz programas. Lá é só ponto de usuários de droga.

Interrogada, a ré negou os fatos. Possui quatro filhos: Giovana (25 anos), Gabrieli (23 anos), João Vitor (20 anos) e Lucas (5 anos). Todos moram com a acusada. Em relação aos fatos, só três pedras de crack e uma de maconha lhe pertenciam. Pegou-as no "Bar do Dito". Foi na casa abandonada porque Adriana ligou. Confirmou que usa o nome social Artrites. Quando da abordagem, estava esperando a moto para ir embora. Não estava vendendo entorpecente. A quantia em dinheiro era proveniente da prestação de serviço como garçonne.

Pois bem. A negativa lacônica e simplista da ré não encontra respaldo probatório. Os depoimentos dos policiais militares foram seguros e coesos, os quais, vale destacar, gozam da credibilidade ordinária, à semelhança do que ocorre em relação a outras testemunhas. A propósito:

A circunstância de ser policial a testemunha não afeta positiva ou negativamente o valor probante de sua palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade segundo os critérios ordinariamente aplicados. (TJSP, Ap. n.º 0015805-56.2011.8.26.0309, 9ª Cam. Dir. Criminal, Des. Souza Nery, D.j. 17.05.12, D.r. 19.05.12).

Ademais, a ré não apresentou explicação plausível para a quantia em dinheiro encontrada consigo, a qual, não obstante não se revele objetivamente elevada, representa, pelas circunstâncias do caso concreto, fruto da venda de entorpecentes. Outrossim, relevante destacar que a configuração do tipo penal em questão prescinde da demonstração do comércio, porquanto se trata de tipo de conduta múltipla e se perfaz não apenas com o comportamento vender, mas também com vários outros, inclusive trazer consigo e guardar, como ocorreu na espécie.

Anote-se, por oportuno, que a condição de usuário não é incompatível com o tráfico de drogas, aliás não raramente a prática do tráfico ocorre para garantir o custeio do uso de drogas.

Portanto, a dinâmica dos fatos permite concluir que a droga se destinava à traficância, razão pela qual o acolhimento da pretensão é medida de rigor. Dessa forma, considerando-se que a ré incidiu em fato típico (que se amolda ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06) e antijurídico, bem como inexistindo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais são favoráveis à acusada, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, aplica-se agravante da reincidência (processo 0009943-12.2014.8.26.0047, tráfico de drogas, fl. 151), pelo que majoro a pena em 1/5. Inexistem atenuantes. Desse modo, fixo a pena intermediária em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de aumento. Incabível a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, tendo em vista que a ré é reincidente. Assim, fixo-lhe a reprimenda definitiva de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

III - Dispositivo

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu VANUSA DOS SANTOS DANIEL ao cumprimento de 6 anos de reclusão, além do pagamento de 600 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o valor de cada dia, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Regime inicial de cumprimento de pena: o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do art. 33, §2º, b, e §3º, do Código Penal, tendo em vista a quantidade de pena e a reincidência.

Substituição por pena restritiva de direitos: incabível tendo em vista a quantidade da pena e a reincidência.

Suspensão condicional da pena: incabível, também em razão da quantidade da pena e reincidência.

Prisão preventiva: de rigor sua manutenção, uma vez que agora, pelo menos para o juízo de primeiro grau, não há apenas probabilidade do crime e da respectiva autoria, mas certeza. Ademais, subsistem os fundamentos que determinaram sua decretação, persistindo a necessidade da prisão para fim de garantia da ordem pública.

Decreto o perdimento do valor apreendido, eis que proveniente do tráfico de drogas. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao FUNAD.

Após o trânsito em julgado:

- 1) Oficie-se o Cartório Eleitoral, para fim de suspensão dos direitos políticos da sentenciada (CF, art. 15, inc. III) e;
- 2) Intime-se a sentenciada para pagamento da pena de multa, atentando a z. serventia ao disposto nos artigos 479/480 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento CG nº 04/2020;
- 3) Oficie-se ao IIRGD.

Arbitro os honorários advocatícios nos termos do Convênio. Expeça-se certidão.

Por fim, dispense a ré do pagamento da taxa judiciária, diante de sua presumível hipossuficiência econômica, observado, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, CPC. P.R.I.C.

Assis, 26 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA